



**PUTUSAN**

Nomor 257/PID.SUS/2020/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama : **ZETKARMAL panggilan ZET;**  
Tempat Lahir : Koto Baru;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 24 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Guguak Panjang, Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama : **HARDI ISFANDIARI panggilan HARDI;**

Tempat Lahir : Koto Baru;

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 2 Mei 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Korong Kayu Samuik, Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 257/PID.SUS/2020/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Barutanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbrdan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana termuat Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-59/L.3.15/Enz.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020,yang berisi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I ZETKARMAL bersama-sama dengan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itutanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa I menuju rumah saudara Gapuak (DPO) yang beralamat di Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampainya



terdakwa di rumah saudara Gapuak, terdakwa melihat saudara Gapuak sedang memasukkan hewan peliharaannya kedalam kandang yang ada didepan rumah saudara Gapuak. Setelah itu terdakwa I memanggil saudara Gapuak dengan mengatakan "Puak, Lai ado P.I (Ganja)?" (Puak, ADA PI (Ganja). Kemudian dijawab oleh Gapuak "Lai Ko Ha" (Ada) sambil memegang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa I langsung pergi sambil membawa Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 saat terdakwa I sedang berada di rumah yang beralamat di Guguk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan kubung Kabupaten Solok, sekitar jam 15.00 wib terdakwa I di hubungi oleh terdakwa II HARDI ISFANDIARI dengan mengatakan "DIMA ANG?" (DIMANA KAMU?) kemudian terdakwa I menjawab "DIRUMAH" (DIRUMAH), dan terdakwa II mengatakan lagi "OO YOLAH, DEN KA SITU" (YA SUDAH, SAYA KESANA), setelah terdakwa II mematikan sambungan komunikasinya terdakwa II langsung menuju rumah terdakwa I. Sesampainya di rumah terdakwa I terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "NDAK KARAJI ANG?" (KAMU TIDAK KERJA?) lalu terdakwa I menjawab "INDAK, CORONA KAWAN" (TIDAK, PENYAKIT CORONA KAWAN), setelah itu terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "LAI ADO P.I (GANJA)?" (APAKAH ADA P.I (GANJA)?), kemudian terdakwa I menjawab "LAI" (ADA), sambil mengeluarkan ganja yang terdakwa I simpan dibawah meja pada ruang tamu yang ada di rumah terdakwa I kemudian terdakwa I letakkan diatas meja yang terdapat pada ruang tamu tersebut;
- Bahwa benar setelah mengeluarkan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "LAI ADO SAMSU (ROKOK)" (ADA, ADA KAMU SAMSU (ROKOK) terdakwa II menjawab "BALI LU" (BELI DULU) kemudian terdakwa I mengatakan "BIA AWAK PAI BALI" (BIAR SAYA YANG PERGI UNTUK MEMBELI), lalu terdakwa II memberikan uang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, dan terdakwa I langsung pergi ke warung didekat rumah terdakwa I untuk membeli rokok tersebut;
- Bahwa kembalinya terdakwa I dari membeli rokok, terdakwa I meletakkan rokok tersebut diatas meja pada ruang tamu rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan



mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I beli, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkoba jenis ganja. Setelah itu para terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya, dimana pada saat para terdakwa melinting ganja tersebut, tiba tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan para terdakwa, dimana pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) lenting narkoba diduga jenis ganja yang tercampur dengan tembakau diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa I, kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian para terdakwa dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam didalam saku celana sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa II kenakan saat itu. Kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa serta seluruh barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok Hendra Mulyadi, SE bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan yaitu:

Berat Bersih:

Plastik A : 4.71 gram

Plastik B : 1.4 gram

Total berat Bersih 6.11 gram.

Kemudian disisihkan paket A dan B Menjadi :

Label C Berat Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang

Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan.

Total Berat Bersih 3.19 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A Berat Bersih 0.26 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B Berat Bersih 2.93 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

- Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa ZETKARMAL Pgl ZET, dkk dengan jumlah yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.2 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M. Farm sebagai Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I);

- Perbuatan para terdakwa secara bersama-sama memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

## ATAUKEDUA

Bahwa terdakwa I ZETKARMAL bersama - sama dengan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa terakhir kalinya menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa I yang terletak di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil sedikit narkotika jenis ganja dan mengeluarkan tembakau dari rokok yang sebelumnya terdakwa I bel, lalu para terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan narkotika jenis ganja. Setelah itu para terdakwa melinting narkotika jenis ganja yang sudah tercampur dengan tembakau rokok menggunakan kertas rokok yang sebelumnya telah para terdakwa keluarkan isi tembakaunya. Setelah menyerupai sebatang rokok para terdakwa membakar salah satu ujung lintingan tersebut dengan menggunakan korek api, lalu para terdakwa menghisap menggunakan mulut pada salah satu ujung rokok yang tidak terbakar. Lalu para terdakwa mengeluarkan asap yang para terdakwa hisap dari mulut dan hidung para terdakwa sebagaimana menghisap rokok pada umumnya hingga lintingan tersebut habis;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.123/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Solok Hendra Mulyadi, SE bahwa 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan yaitu :

Berat Bersih :

Plastik A : 4.71 gram

Plastik B : 1.4 gram

Total berat Bersih 6.11 gram.

Kemudian disisihkan paket A dan B Menjadi :

Label C Berat Bersih : 0.2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang

Label A dan B Berat Bersih : 5.91 gram guna pemeriksaan di pengadilan.

Total Berat Bersih 3.19 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A Berat Bersih 0.26 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B Berat Bersih 2.93 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

- Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0409.K atas nama Terdakwa ZETKARMAL Pgl ZET, dkk dengan jumlah yang diterima 0.2 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 20 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M. Farm sebagai Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan cannabis : Positif (Narkotika Gol I);
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 207/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama ZETKARMAL Pgl ZET dan Nomor: 208/TU-RSMN/SK/IV/2020 tanggal 11 April 2020 atas nama HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI yang ditandatangani oleh dr. Nur izzati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine cannabis : Positif. Perbuatan para terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg.Perk: PDM-59/L.3.15/Enz.2/07/2020 tanggal 15 September 2020,  
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZETKARMAL Pgl ZET dan terdakwa II HARDI ISFANDIARI Pgl HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama turut melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dalam surat dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang tercampur dengan tembakau;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 29 September 2020 Nomor 119 /Pid.Sus/ 2020/ PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zetkarmal Panggilan Zet dan terdakwa II Hardi Isfandiari Panggilan Hardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - b. 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang tercampur dengan tembakau;
  - c. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr. tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai tanggal 14 Oktober 2020, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Oktober 2020 Nomor W3.U.13/951.a/HK.01/X/2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr, yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PNKbr, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian Nomor W3.PAS.06.1291PK.01.07.01-2020 tanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/68/XI/2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.04 Rumah Sakit TK IV 01.07.06 Solok dan Berita Acara Pemakaman Nomor W3.PAS.06.1293 PK.01.07.02-2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ZetKarmal panggilan Zet telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ZetKarmal panggilan Zet telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHPidana maka penuntutan terhadap Terdakwa ZetKarmal panggilan Zet tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi telah dilakukan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkanTerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi dari tahanan maka perlu menetapkan agar TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada TerdakwaHardi Isfandiari Pgl Hardi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 77 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 29 September 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan gugurnya penuntutan terhadap Terdakwa Zetkarmal panggilan Zet;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Hardi Isfandiari Pgl Hardi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa Hardi Isfandiari Pgl Hardi tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa Hardi Isfandiari Pgl Hardi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh kami Inrawaldi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H., dan Rohendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karlini, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H.,

Inrawaldi, S.H.,M.H.,

Rohendi, S.H., M.H.,

PaniteraPengganti,

Karlini, S.H.,